

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Stellungnahme Vergabestelle an Vergabekammer

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Stellungnahme Vergabestelle an Vergabekammer

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Von: Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin An: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern Datum: 05.05.2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle - Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Sandra Mertke Kanzlei Vergaberecht Nord, Kröpeliner Str. 90, 18055 Rostock E-Mail: s.mertke@vr-nord.de

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin

05. Mai 2026

Stellungnahme der Antragsgegnerin

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin / SDS

Wir zeigen an, dass wir die Antragsgegnerin vertreten und nehmen wie folgt Stellung:

1. Zur Zulässigkeit

Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, da die Rügefrist nicht gewahrt wurde. Die Antragstellerin hatte spätestens bei der Abfassung ihres Angebots Kenntnis davon, dass die Vergabeunterlagen ÖPNV-spezifische Erfahrungen als qualitatives Merkmal bewerten. Vergabefehler, die sich aus den Ausschreibungsunterlagen ergeben, hätten vor Angebotsabgabe gerügt werden müssen (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB).

2. Zur Begründetheit

2.1 Eignungsanforderung T-2

Die Vergabeunterlagen formulieren in Abschnitt 2.1.1 der Leistungsbeschreibung ausdrücklich die Anforderung, OT-Systeme in ÖPNV-Leitstellen (Fahrzeugflottensysteme, Straßenbahn-OT) zu überwachen. Diese Anforderung ist spezifisch für den ÖPNV-Sektor und kann durch allgemeine Stadtwerke-Erfahrung nicht substituiert werden.

Die Antragsgegnerin unterscheidet zwischen objektiver Auslegung der Unterlagen und wertender Anwendung des feststehenden Maßstabs. Für die Auslegung sind insbesondere BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten, heranzuziehen. Ein Beurteilungsspielraum bei der Tatsachenbewertung erlaubt keine nachträgliche Änderung des bekannt gemachten Kriteriums.

2.2 Referenz VVS Stuttgart

Der VVS ist rechtlich und operativ als Verbundorganisator tätig, nicht als ÖPNV-Betreiber. Die bei der VVS erbrachte Leistung (ISB-Beratung IT) ist mit dem ausgeschriebenen SOC-Betrieb für einen Fahrzeugbetreiber nicht vergleichbar. Es fehlt die OT-Komponente.

2.3 Aufklärungsgespräch ProtectIT SE

Das Aufklärungsgespräch vom 08.04.2026 war auf die Klärung von zwei Textunklarheiten im SOC-Konzept der ProtectIT SE beschränkt (Fragen zu Reaktionszeiten und Datenhaltungsort). Es fanden weder Preisverhandlungen statt noch wurde ProtectIT SE die Möglichkeit gegeben, ihr Angebot materiell zu verändern. Der Vergabevermerk dokumentiert den Gesprächsverlauf vollständig.

3. Anträge der Antragsgegnerin

1. Den Nachprüfungsantrag als unzulässig, hilfsweise als unbegründet abzuweisen.
2. Der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Anlage: Vergabevermerk (vollständig, als vertraulich gekennzeichnet - Einsichtnahme durch Kammer und Verfahrensbevollmächtigte gem. § 165 GWB)

Dr. Sandra Mertke Rechtsanwältin (Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin)